

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

2360/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – הגבלה על התפזרות הכנסת)

1. תיקון סעיף 34 בחוק-יסוד : הכנסת¹ (להלן – חוק היסוד), בסעיף 34, אחרי "ברוב של חברי הכנסת" יבוא "ובשנתיים הראשונות לכהונתה – ברוב של 90 חברי הכנסת."
2. ביטול סעיף 36א סעיף 36א לחוק היסוד – בטל.
3. תחילה תחילתו של חוק יסוד זה מיום תחילת הכנסת העשרים ושש.

דברי הסבר

כיום, בכדי שהכנסת תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, ישנו צורך ברוב של חברי הכנסת. סעיף זה מאפשר את התפזרות הכנסת בקלות יתרה וגורם לכך שכהונתן של כנסות רבות קצרה יחסית. בשל זאת, המדינה מצויה במערכת בחירות לעיתים קרובות, מה שמביא לפגיעה באזרחים. הצעת חוק היסוד נועדה לתקן מצב זה ושואפת להביא ליציבות שלטונית בכך שתיצור ודאות בהליך הדמוקרטי, באופן שיבטיח כי רצון הציבור יבוא לידי ביטוי בצורה המיטבית, ובכך שתבטיח אורך חיים מינימלי של שנתיים לכנסת. כך, לא ייווצר מצב בו הכנסת תתפזר לעיתים תכופות והמדינה לא תיקלע למשברים פוליטיים ולחוסר יציבות כפי שקרה בשנים האחרונות. שנים שבהם היינו עדים למערכות בחירות חוזרות ונשנות שהובילו לאובדן אמון הציבור בגופי השלטון בכלל ובנציגי העם בפרט. לפיכך, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע כי בשנתיים הראשונות לכהונת הממשלה, חוק להתפזרות הכנסת יחייב השגת רוב של 90 חברי הכנסת. בנוסף, מוצע לקבוע כי הכנסת לא תתפזר כלל במידה וחוק התקציב אינו מתקבל, אלא הממשלה תפעל על בסיס התקציב הקודם (תקציב המשכיל), כאשר כל חודש תהיה רשאית להוציא סכום שהוא התקציב הקודם חלקי 12 מדי חודש וחודשו. לאחר שנתיים, במידה והכנסת תרצה להתפזר, די יהיה ברוב של חברי הכנסת כדי לחוקק חוק התפזרות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.